

1500216-95.2021.8.26.0600
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Jane Carrasco Alves Floriano
Comarca: Lins
Foro: Foro de Lins
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 29/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Joaquim Gabriel Guerreiro Ormond

Juíza de Direito: Dra. Jane Carrasco Alves Floriano

Vistos.

JOAQUIM GABRIEL GUERREIRO ORMOND, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao artigo 155, §§ 1.º e 4.º, inciso I, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Lins - Foro de Lins - 1ª Vara Criminal
Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920
Fones (14) 3511-1529 e 3511-1530 - Email: lins1cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500216-95.2021.8.26.0600 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500216-95.2021.8.26.0600 - 2021/001838
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Joaquim Gabriel Guerreiro Ormond

Juíza de Direito: Dra. Jane Carrasco Alves Floriano

Vistos.

JOAQUIM GABRIEL GUERREIRO ORMOND, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao artigo 155, §§ 1.º e 4.º, inciso I, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal.

Consta na denúncia que, no dia 25 de setembro de 2021, durante o repouso noturno, por volta de 02h50min, na Rua Marechal Vasques, 510, Centro, nesta Cidade e Comarca de Lins, o acusado, em situação de calamidade pública, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo e prevalecendo-se de horário de menor vigilância, coisa alheia móvel, consistente em duas cadeiras de área, da cor cinza, e uma cadeira de madeira, avaliadas em R\$ 350,00 (conforme Auto de Avaliação de fls. 64/65), de propriedade de Mônica Aparecida Pedro.

Segundo se apurou – segue a denúncia –, na data dos fatos, durante o repouso noturno, ou seja, em horário de menor vigilância, o acusado se deslocou até o local do ocorrido, residência da vítima e retirou o trinco do portão, utilizando uma ferramenta e o forçou até que este abrisse. Com o portão aberto, retirou duas cadeiras de área, de cor cinza, e uma cadeira de madeira, evadindo-se logo após.

Ocorre que Policiais Militares, em patrulhamento de rotina, visualizaram o acusado na posse das cadeiras e estranharam, devido ao horário, decidindo realizar uma abordagem.

Indagado, Gabriel relatou que havia furtado os bens e indicou a casa da vítima, que, por sua vez, estava presente e reconheceu a res furtiva.

Perante a Autoridade Policial, o acusado confessou formalmente o delito.

O acusado foi preso em flagrante.

Por decisão datada de 25/09/2021, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 54/55).

A denúncia foi ofertada em 02/10/2021 (fls. 71/72) e recebida em 04/10/2021 (fls. 75/76).

O acusado foi citado/intimado (fl. 83) e apresentou resposta à acusação a fls. 100/102, por meio de Defensora Dativa.

Não verificada causa de absolvição sumária (artigo 397 do Código de Processo Penal), foi designada Audiência de Instrução, Debates e Julgamento (fls. 104/105).

A fls. 114/115, reavaliada, foi mantida a prisão preventiva do acusado (fls. 114/115).

Aberta a Audiência, foi ouvida a vítima, inquiridas duas testemunhas arroladas em comum, bem como interrogado o acusado. Na sequência, foi determinado que se cobrasse o laudo pericial do local dos fatos, conforme oficiado a fl. 122 (fls. 141/149).

O laudo pericial foi juntado a fls. 153/157, com manifestação do Ministério Público a fl. 161. A Defesa, intimada, não se manifestou (fl. 165).

Por decisão datada de 14/03/2022 foi declarada encerrada a instrução e determinado que se desse vista às partes (fl. 166).

Atendendo ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, em 22/03/2022, em sede de revisão da prisão, foi concedida a liberdade provisória ao acusado (fl. 178). Alvará de soltura expedido e cumprido em 22/03/2022 (fls.

184/186).

Em memoriais, Ministério Público pugnou pela procedência parcial da Ação Penal, afastando-se a qualificadora do rompimento de obstáculo, pois não comprovada (fls. 198/203).

A Defesa requereu a absolvição do acusado com base no princípio da insignificância, considerando que o crime foi cometido sem violência ou ameaça e que o objeto furtado foi recuperado e entregue à vítima. Subsidiariamente, caso se entenda pela condenação, requereu o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 204/206).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A denúncia é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva decorre do Auto de Prisão em flagrante de fls. 01/36, nele incluídos o Boletim de Ocorrência de fls. 03/08, o auto de exibição e apreensão de fls. 19 (broca e chave de fenda) e o auto de exibição/apreensão e entrega de fls. 20 (cadeiras); do Auto de Avaliação de fls. 64/65; do laudo pericial (fls. 153/157); bem como da prova oral colhida.

A autoria também decorre da prova oral, que passo a destacar.

Na fase policial, a vítima Mônica Aparecida Pedro disse que, por volta de 2h40min, recebeu o chamado de um vizinho, Cláudio, que informou que seu portão estava aberto. A namorada desse vizinho afirmou que um indivíduo teria levado cadeiras da varanda. Percebeu que três cadeiras haviam sido levadas, mas não acionou a polícia, por não ter dado falta de mais nada. Pouco tempo depois, Policiais Militares chegaram e cientificaram-na de que o indivíduo responsável pelo furto havia sido capturado. Posteriormente, compareceu à Delegacia de Polícia e reconheceu os bens subtraídos. Para ter acesso à sua casa, o indivíduo retirou o pino do portão eletrônico e forçou a abertura. Não possui câmeras de segurança. As cadeiras lhe foram restituídas (fls. 17/18).

Em Juízo, a vítima Mônica Aparecida Pedro disse que estava dormindo, quando, por volta de 2 horas, seu vizinho tocou a campainha. Viu que o portão basculante da garagem estava aberto pela metade. O vizinho disse que a esposa dele tinha visto um rapaz sair com cadeiras do local. Disse a eles que não ia chamar a Polícia. Porém, passados dez minutos, a Polícia veio até sua casa informando que as cadeiras haviam sido encontradas e que eles tinham detido o autor do furto. Os Policiais ainda disseram que o rapaz é que os havia levado até sua casa. Foi orientada a comparecer à Delegacia de Polícia para fazer o Boletim de Ocorrência. Para entrar em sua casa, o acusado forçou um braço do portão da garagem com alguma ferramenta, mas nada foi danificado, pois o pino do portão era apenas encaixado.

Em solo policial, os Policiais Militares Paulo Cesar Cavicchio Ramires e Bruno Henrique Pereira Ulian disseram que estavam em patrulhamento de rotina, por volta de 2h50min, oportunidade em que visualizaram um indivíduo caminhando pela rua com três cadeiras de varanda, sendo duas de ferro e uma de madeira, em atitude suspeita. Quando ele viu a viatura, sentou-se em uma das cadeiras, colocando as demais na calçada. Decidiram abordá-lo. O rapaz, identificado como Joaquim Gabriel Guerreiro Ormond, ficou nervoso e, indagado, confessou a subtração das cadeiras, indicando a localização da residência de onde ele as havia retirado, cerca de trezentos metros de onde foi abordado. Foram à casa da vítima e verificaram o

arrombamento do portão da frente. Deram voz de prisão ao indivíduo e conduziram as partes à Delegacia para adoção de providências cabíveis. Joaquim é conhecido nos meios policiais pela prática de furtos (fls. 10/11).

Em Juízo, testemunha comum, o Policial Militar Paulo César Cavicchio Ramires disse que, durante a madrugada, estava em patrulhamento com seu parceiro, quando, por volta de 2h50min, depararam-se com o acusado carregando três cadeiras, em atitude suspeita. Ao ver a viatura, o acusado se sentou em uma das cadeiras. Decidiram abordá-lo. Questionado de onde seriam tais cadeiras, o acusado confessou que as havia furtado e indicou a residência onde as havia pegado, após arrombamento do portão. Joaquim é conhecido nos meios policiais pela prática de furto semelhante a esse. Conversaram com a vítima, que reconheceu as cadeiras. Conduziram as partes à Delegacia de Polícia. Acredita que o pino de proteção do portão foi quebrado e foi deixado no chão.

Em Juízo, testemunha comum, o Policial Militar Bruno Henrique Pereira Ulian disse que estavam em patrulhamento, quando se depararam com o acusado na posse de duas cadeiras de área e uma de madeira. Ao se aproximarem, ele se sentou em uma delas para disfarçar, o que lhes chamou a atenção, principalmente por conta do horário. Decidiram abordá-lo. Inicialmente, o acusado negou o furto, mas, depois, admitiu a subtração e indicou o local de onde havia pegado as cadeiras, uma residência. Ao que se recorda, o acusado quebrou o portão basculante para conseguir entrar na casa.

Interrogado quando da elaboração do Auto de Prisão em flagrante, o acusado Joaquim Gabriel Guerreiro Ormond disse que é usuário de crack e que estava com vontade de fazer uso de entorpecente, motivo pelo qual subtraiu as três cadeiras. Usou as ferramentas apreendidas para remover o trinco do portão, forçou e conseguiu abrir. Foi abordado pelos Policiais próximo ao local da subtração. Tem passagem também pelo crime de furto. Não tem nada contra os Policiais responsáveis por sua prisão nem sofreu qualquer violência (fls. 21/22).

Interrogado em Juízo, o acusado Joaquim Gabriel Guerreiro Ormond disse que é separado; tem filhos, uma de quatro anos e uma de três, que são saudáveis. Trabalhou como servente, pintor, lavador de carros e na roça. Estudou até o segundo colegial. É a primeira vez que responde a um processo, mas já esteve preso. Não tem origem indígena. Indagado sobre os fatos descritos na denúncia, disse que eles realmente aconteceram. Foi à residência da vítima por volta de uma e meia ou duas da manhã. O portão da garagem tinha apenas um trinco. Tirou o trinco e levantou o portão, sem precisar quebrar nada. Entrou, pegou as cadeiras e saiu do local. Fez tudo sozinho. Depois, foi abordado pelos Policiais, na posse das cadeiras. Fez isso por causa de seu vício em drogas, ia vender as cadeiras. Arrepende-se do ocorrido. Não conhecia a vítima nem os Policiais. Nunca teve problema com esses Policiais, não tem nada contra eles.

Expostos os elementos colhidos, passo a destacar o que de mais relevante se amealhou aos Autos.

Como visto, o acusado, tanto em sede policial quanto em Juízo, confessou a prática do furto descrito na denúncia; confirmou que foi abordado pelos Policiais na posse das cadeiras; e confirmou que entrou no imóvel após abrir o portão basculante da garagem, sem necessidade de arrombamento. Alegou que praticou o furto por causa de seu vício em droga.

E sua confissão foi corroborada pelas demais provas constantes dos Autos.

Os Policiais Militares confirmaram que abordaram o acusado na rua, na posse das cadeiras e que ele, indagado, confessou que as havia furtado, levando-os até o local da subtração; e que, no local, a vítima reconheceu as cadeiras e elas lhes

foram devolvidas.

A vítima, por sua vez, confirmou que, durante a madrugada dos fatos, foi avisada por um vizinho de que o portão de sua garagem estava aberto; que notou a falta das cadeiras; que, pouco depois, Policiais Militares chegaram e informaram que haviam localizado as cadeiras e o autor da subtração; e que reconheceu as cadeiras e recebeu-as de volta.

Assim, não há nenhuma dúvida de que o acusado Joaquim foi o autor do furto descrito na denúncia.

Também não há dúvida de que o furto foi praticado durante o repouso noturno. O próprio acusado confirmou que praticou a subtração entre uma e meia e duas horas da manhã. Por sua vez, a vítima disse que foi chamada pelo vizinho durante a madrugada, pois este viu seu portão aberto. E os Policiais abordaram o acusado carregando as cadeiras durante a madrugada.

Por outro lado, a qualificadora do rompimento de obstáculo não restou configurada, devendo ser afastada.

O acusado negou ter arrombado o portão para ingressar no imóvel da vítima (alegou que apenas retirou um trinco do portão, sem causar danos).

A vítima, por sua vez, disse que o acusado conseguiu abrir o portão com o uso de alguma ferramenta, mas sem causar nenhum dano, esclarecendo que ele retirou um pino que era apenas encaixado.

E realizada perícia, na data, verificou-se que o pino que segurava o braço do portão ao motor, anteriormente preso com contrapino, estava removido. E o perito não constatou nenhum dano ao mecanismo e ao portão, destacando, inclusive, que a forma como colocados o pino e contrapino, sem um cadeado, possibilitava a remoção do pino por fora do imóvel (fls. 153/157).

Também deve ser afastada a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, uma vez que não se comprovou que o acusado tenha, de alguma forma, se aproveitado da situação de calamidade pública - por conta da Pandemia da Covid-19 - para a prática do delito.

Destaco, ainda, que o delito restou consumado, pois o acusado chegou a retirar os bens da esfera de proteção da vítima.

Saliento, por oportuno, que, o fato de Joaquim possivelmente ter praticado o delito por conta do vício em entorpecente (do que, em verdade, não há nenhuma prova nos Autos) não impede a sua responsabilização penal. E isso porque, conforme o artigo 28, II, do Código Penal, a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos não exclui a imputabilidade penal.

Também não é caso de aplicação do princípio da insignificância, como pretendido pela Defesa. É que o valor da res furtiva, apesar de pequeno, não é insignificante (R\$350,00, conforme auto de avaliação de fls. 64/65).

Ademais, reconhecer e aplicar indistintamente o princípio da insignificância seria promover e incentivar o cometimento de pequenos delitos, trazendo intranquilidade social e afetando a ordem pública, exatamente o que o Direito Penal busca evitar.

Por outro lado, possível a aplicação da figura do furto privilegiado (§ 2.º do artigo 155 do CP), o que será considerado na dosimetria da pena, considerando que o valor dos bens subtraídos era inferior ao valor do salário-mínimo da época dos fatos (valor do salário-mínimo na época: R\$ 1100,00; valor dos bens - R\$350,00); e

considerando que o acusado é primário.

Provas a materialidade e a autoria, mas afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo e a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, o caso é de desclassificação, condenando-se o acusado pelo delito de furto simples consumado e noturno.

Passo, nesses termos, à dosimetria da pena.

Atendendo à culpabilidade do acusado, sua personalidade, seus antecedentes e aos demais elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, não há agravantes para consideração. Presente a atenuante genérica da confissão espontânea, mas, como a pena-base já foi aplicada no mínimo legal (e, nesta fase, ela não pode ficar abaixo do mínimo), a pena não sofrerá alteração. Na terceira etapa, presente causa de aumento pelo fato de o crime ter sido cometido no período de repouso noturno, aumento a pena em 1/3 (um terço), perfazendo 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa. Ainda presente causa de diminuição de pena em razão do "furto privilegiado", reduzo a pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 08 (oito) dias-multa.

Fixo o dia-multa no valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizado, diante da falta de demonstração da real situação financeira do acusado.

Como o acusado é primário, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, na forma do artigo 44, inciso I, c.c. o § 2.º, do Código Penal, devendo ser observada a detração penal.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, e o faço para condenar JOAQUIM GABRIEL GUERREIRO ORMOND, já qualificado, à pena de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 08 (oito) dias-multa, calculada a unidade deste no piso mínimo, por infração ao artigo 155, caput, c.c. seu §§ 1.º e 2.º, do Código Penal.

Presentes os requisitos, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena corporal aplicada (10 meses e 20 dias), à razão de 01 (uma) hora por dia de condenação, devendo ser descontado o período que o acusado permaneceu preso. Se o acusado se recusar ou não cumprir a pena alternativa, cumprirá a pena corporal no regime aberto, sob as condições legais, consoante expressa o artigo 44, § 4.º, do Código Penal, observando-se, também, a detração penal.

Caberá ao acusado, ainda, pagar a taxa judiciária no valor correspondente a 100 (cem) UFESPs, conforme dispõem os artigos 804 do Código de Processo Penal e 4.º, § 9.º, alínea "a", da Lei Estadual N.º 11.608/2003, salvo se beneficiário da Justiça Gratuita.

Apelo em liberdade, condição na qual o acusado se encontra em relação ao presente processo.

Transitada esta em julgado, expeça-se a guia de recolhimento, encaminhando-a ao competente Juízo da Execução, onde o local da prestação de serviços será fixado.

Fixo os honorários à Defensora nomeada (fl. 90) no teto previsto na Tabela de Honorários DPE-SP/OAB-SP. Elabore-se certidão oportunamente, na forma do Convênio vigente, a qual deverá ser impressa pela interessada diretamente do e-saj.

P. R. I. C.

Lins, 29 de novembro de 2022.

Jane Carrasco Alves Floriano
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA